



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

0803274-63.2019.8.14.0015

REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE (1707)

Advogado do(a) REQUERENTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

Nome: VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Endereço: Avenida Doutor Freitas, 2408, EDIFÍCIO DAVID BRASIL, ANDAR 3, SALA 301, Pedreira, BELÉM - PA - CEP: 66087-810

Advogado(s) do reclamante: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

Advogados do(a) REQUERIDO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR - PA27881-N, ALLINE DE MATOS FREITAS - PA28271

Nome: TELMA MARIA DE MATOS

Endereço: Rua Pedro Coelho da Mota, 2120, Apto.103, Bloco A, Santa Lídia, CASTANHAL - PA - CEP: 68745-564

Advogado(s) do reclamado: ALLINE DE MATOS FREITAS, WILSON KEN SHIBATA JUNIOR

SENTENÇA

Trata-se de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS” ajuizada por **VALLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.** em face de **TELMA MARIA DE MATOS**, qualificados na exordial.

Em síntese, a parte autora afirma que em abril de 2015 celebrou com a requerida termo aditivo de cessão/transferência dos direitos aquisitivos de contratos particular de compromisso de compra e venda de lotes/terrenos localizados no empreendimento “Residencial Jardim Castanhal”, localizado neste município, de propriedade da requerente.

A requerida comprometeu-se em quitar 1 (um) terreno em 141 (cento e quarenta e uma) parcelas mensais, no entanto deixou de quitar as prestações a partir de junho de 2018. Informou que a ré foi constituída em mora, porém quedou-se inerte, pelo que o contrato foi dissolvido, conforme avençado.

Assim, requer a concessão de medida liminar para reintegração da posse do imóvel, a se tornar definitiva em sentença, bem como condenação ao pagamento de indenizações, multas e demais despesas previstas em contrato, com correção monetária, e indenização material pelo tempo de ocupação dos bens após a rescisão, a título de alugueis.

Com a inicial juntou documentos. Custas pagas.

Em Decisão Interlocutória de ID. 17478798 o pedido liminar foi indeferido e designada audiência de conciliação, que foi suspensa.

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação de ID. 61278422, alegando, em suma, nulidade da citação recebida por terceiro estranho à lide e a ré, incorreção do valor da causa, pois o contrato firmado entre as partes foi no valor de R\$ 27.712,16, e no mérito aduz que foram pagos ao menos 31 (trinta e uma) parcelas das 141 previstas, com renegociação em maio de 2018, restando 109 (cento e nove) prestações mensais, que não foram pagas em razão de questões de saúde e desemprego, tornando o contrato excessivamente oneroso, porém não teria sido aceita nova renegociação.

Afirma que o contrato possui cláusulas abusivas, como a restituição dos valores já pagos de forma parcelada, pagas, que não foi notificada pela empresa do débito e quanto a desocupação do bem, não restando comprovada a data do esbulho, pelo que requer a improcedência dos pedidos autorais e alternativamente, caso reconhecida a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e das benfeitorias feitas no terreno. Juntou documentos.

Réplica à contestação apresentada sob o ID. 133312835, rechaçando os argumentos da defesa.

Intimadas quanto a provas a produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, visto que se trata de matéria de direito e de fato que prescinde da realização da audiência de instrução e julgamento (art. 355, I, do CPC).

No presente caso, a análise do material probatório deve obedecer à distribuição estática do ônus da prova, previsto no art. 373, do CPC, ou seja, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do seu direito, e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Isto posto, passarei à análise do pedido.

DA RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE

O Contrato pactuado entre as partes em 24/04/2015, juntado em ID. 11436073, revela, em sua Cláusula 2ª que a forma de pagamento seria a prazo, de forma reajustada, com renegociação firmada entre as partes em 16/05/2018, para pagamento em 109 parcelas.

A insolvência comprovada da promissária compradora restou incontroversa nos autos,

dando causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao *status quo ante*, o que implica na reintegração da posse dos imóveis à promitente vendedora e na devolução aos compradores dos valores por eles já pago.

As formas de reajustes estão expressamente previstas no contrato, não havendo que se falar em nulidade de cláusulas por suposta afronta ao CDC, pois o sistema de proteção ao consumidor não pode servir de prêmio a consumidores inadimplentes contumazes.

Na peça contestatória, a ré reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, bem como o inadimplemento da sua parte.

O fato é que o inadimplemento contratual pela ausência de pagamento das prestações mensais restou incontroverso.

A parte requerida justificou o inadimplemento por razões de saúde e desemprego, entretanto, compulsando os autos, juntou apenas encaminhamento médico para realização de exames e cópia de sua Carteira de Trabalho, sem nenhuma anotação.

Mesmo que tivesse comprovado a existência de emprego, e a sua posterior perda, cediço é que o desemprego involuntário não é causa que permita a promitente compradora se eximir do cumprimento do contrato, ou seja, a responsabilidade pela rescisão do contrato é da promitente compradora.

O desemprego, embora indubitavelmente traga maiores dificuldades, não caracteriza, na cultura jurídica pátria, caso fortuito ou força maior a afastar sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual. Qualquer pessoa que esteja inserida no mercado de trabalho tem plena ciência que, na iniciativa privada, demissões acontecem a qualquer momento, mormente no Brasil, que enfrenta crises financeiras históricas, sucessivas e repetidas.

Ademais, inexistente qualquer previsão no contrato sobre a possibilidade de rescisão do ajuste pelo desemprego da compradora.

Incontrovertida, portanto, a inadimplência dos réus, torna-se imperiosa a rescisão contratual e logicamente o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, necessariamente, no deferimento da reintegração da posse nos imóveis pela promitente vendedora.

Com a rescisão contratual, a posse exercida pela ré tornou-se injusta, caracterizando esbulho possessório que autoriza a reintegração em favor da autora.

Para a procedência da ação de reintegração de posse, necessária a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC:

I - A posse anterior; II - O esbulho praticado pelo réu; III - A data do esbulho; IV - A perda da posse.

No caso, a autora comprovou:

a) Sua posse anterior através do contrato de compra e venda; b) O esbulho decorrente da inadimplência e não pagamento após notificação; c) Que o esbulho ocorreu com a rescisão automática do contrato em 21/05/2019; d) A perda da posse direta do imóvel.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, rescindido o contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, é cabível a reintegração de posse em favor do vendedor. Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESCINDIDO POR INADIMPLENTO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO CABÍVEL. 1. A rescisão do compromisso de compra e venda, em razão do inadimplemento do promitente comprador, torna ilegítima a posse exercida sobre o imóvel, configurando esbulho a justificar a reintegração. 2. Recurso especial provido." (REsp 1.053.059/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 09/02/2009).

DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS

Quanto à restituição aos requeridos das parcelas pagas, nos termos dos Artigos 51, II e 53 do Código de Defesa do Consumidor, operada a rescisão do contrato, a reintegração na posse do bem pela vendedora fica condicionada à devolução das parcelas pagas pelo comprador, sobre as quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito.

Nestes termos:

EMENTA - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA OU PENAL COM A TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. 1. Havendo multa compensatória no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com a taxa de fruição, pois esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar bis in idem. 2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 3. Desprovimento do Agravo Interno, por unanimidade - RELATOR(A): Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES - TJPA.

Ainda sobre a devolução das parcelas, o Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013, considerou a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Assim, considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela, aplico a tese firmada no respectivo recurso, cumulado com os arts. 927, inciso III, e 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido aos requeridos deve ser de forma imediata em valor único.

DA RETENÇÃO E MULTAS

Por outro lado, é possível a retenção de percentual equitativo dos valores devolvidos aos compradores, a título de indenização ao vendedor, para cobrir as despesas do demandante com administração, publicidade, corretagem, entre outras, devendo tal quantia ser apurada com razoabilidade em cada caso.

Assim, entendo ser razoável a retenção de 10% das prestações pagas, afastando a previsão de perdas e danos e lucros cessantes.

Nesse sentido, é também o entendimento da jurisprudência:

"AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA - CARÊNCIA DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES PAGAS - POSSIBILIDADE - RETENÇÃO - MAJORAÇÃO - INVIABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - JULGAMENTO ULTRA PETITA – ADEQUAÇÃO - JUROS - REDUÇÃO. (...) omissis. É cediço que as relações entre as construtoras e os seus clientes, em contratos de promessa de compra e venda, além de suas regras próprias, são regidas ainda, pelo sistema consumerista, já que se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, implicando no reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Todos os valores pagos pelo consumidor à construtora, a título de prestações, e seus acréscimos moratórios, além do sinal, deverão ser restituídos, possibilitando-se a retenção de percentual equitativo, para cobrir as despesas com o bem e a rescisão contratual". (TAMG, 4ª Câmara Cível, Apelação nº 2.0000.00.424899-7/000, Relator Juiz Antônio Sérvulo, 27.03.2004).

No tocante ao pleito de condenação ao pagamento de multa moratória no percentual de 10% do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, cumulada com perdas e danos, entendo que tais pedidos são inacumuláveis, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos promitentes vendedores.

Vejamos, a Cláusula Penal, tem como finalidade principal pré-liquidar danos, em caráter antecipado, quando houver inadimplemento culposos, absoluto ou relativo da obrigação, de modo que uma vez exigido o percentual pré-estabelecido a título de cláusula penal, resta evidente a impossibilidade de cumular a cobrança com outros valores a título de perdas e danos, vez que tal cláusula tem a função de prefixação de danos devidos em razão do inadimplemento do contrato.

A cumulação destes incorreria em bis in idem.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INCIDÊNCIA SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. I- Não é possível a cumulação de cláusula penal compensatória e indenização por perdas e danos. II- Aplica-se a Súmula 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso reclama a análise de elementos probatórios gerados ao longo da demanda. III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 788124 MS 2006/0143648-4, Relator: Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2009).

Nesse sentido, fica afastada a cumulação da cláusula penal com perdas e danos e lucros cessantes.

TAXA DE OCUPAÇÃO ILÍCITA – FRUIÇÃO

O contrato pactuado prevê, na Clausula 16ª, §1º, alínea E, a indenização de 0,25% a título de taxa de ocupação ilícita e uso indevido do imóvel (fruição), objeto da contratação, pelo

período da data de assinatura e rescisão.

No tocante à taxa de fruição, esta trata de um aluguel cobrado do promitente comprador pelo período em que o mesmo permanece ocupando o imóvel sem a devida contraprestação, qual seja, o pagamento total dos valores ajustados no contrato firmado.

Nesse viés, considerando que na época do ajuizamento da ação, ou seja, 2019, os requeridos estavam inadimplentes, entendo ser justo o pagamento de percentual 0,25% referente à fruição do imóvel, sob pena de enriquecimento indevido da parte ré. Valor este que se mostra adequado e razoável pelo tempo de ocupação e o período de inadimplência.

Este também tem sido o entendimento do STJ e dos Tribunais:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMITENTE COMPRADOR QUE NÃO REÚNE CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. RESÍDUO INFLACIONÁRIO. CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) A multa prevista pela cláusula penal não deve ser confundida com a indenização por perdas e danos pela fruição do imóvel, que é legítima e não tem caráter abusivo quando há uso e gozo do imóvel. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 953.907/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 09/04/2010).

RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COHAB. Contrato de Promessa de Venda e Compra. Inadimplemento dos adquirentes caracterizado. Parcial procedência do pedido. Sentença que entendeu indevida a retenção dos valores pagos pelos réus. Possibilidade apenas de retenção de 10% a título de taxa de administração e de 0,7% do valor do contrato ao mês pela ocupação gratuita. Indenização pela ocupação que deve ser limitada a 50% do valor a ser restituído. Apelação da vendedora. Perda das parcelas pagas. Possibilidade. Abusividade não configurada. Jurisprudência deste E. TJSP. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 01933599120098260100 SP 0193359-91.2009.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 04/09/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2014).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TAXA DE FRUIÇÃO - DEVIDA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – CUMULAÇÃO DA PENA

CONVENCIONAL COM A INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente. Admite-se a cumulação da pena convencional com a indenização pela fruição do bem. (TJ-MS - APL: 01304712420058120001 MS 0130471- 24.2005.8.12.0001, Relator: Des. Josué de Oliveira, Data de Julgamento: 11/03/2014, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2014).

DAS BENFEITORIAS

Em relação as benfeitorias construídas nos terrenos, verifico que está previsto no contrato firmado entre as partes, em sua Cláusula 17ª, a indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias.

Assim, deve ser apurado em liquidação de sentença e devidamente indenizadas aos compromissários compradores, ora requeridos, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, sob pena de enriquecimento ilícito da vendedora, que resgatara o imóvel acrescido das acessões/benfeitorias.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para:

- a) DECLARAR rescindido os contratos de promessa de compra e venda dos imóveis objetos desta lide;
- b) DEFERIR a liminar de reintegração de posse, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse. Concedo aos requeridos 30 (trinta) dias para programarem sua saída de forma voluntária. Transcorrida este prazo a liminar deve ser cumprida com apoio policial, em caso de resistência;
- c) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada

desembolso, podendo o promissário vendedor reter o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras;

d) CONDENAR parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas;

e) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões físicas, se de boa-fé o construtor/posseiro), caso comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, invoca-se a norma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15 e, assim, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser restituído à ré, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de apelação, tendo em vista a nova sistemática estabelecida pelo CPC que extinguiu o juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo a quo (art. 1.010 do CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

Havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões.

Assim, desde já autorizo a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para apreciação do recurso interposto.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos, archive-se.

P.R.I.C.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA